

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1058/2538

นางสาวจันทร์ประภา วิมุกตายน

โจทก์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด

จำเลย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์ เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยเห็นว่าอุทธรณ์ที่ว่า โจทก์ไม่รายงานตามหน้าที่ให้จำเลยทราบว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ให้สิทธิในการซื้อหุ้นราคาจองแก่จำเลยและกลับเบียดบังใช้สิทธิซื้อหุ้นราคาจองเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยเป็นเหตุให้เสียหาย แก่จำเลยอย่างร้ายแรงนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์และคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101,102) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์จ่ายเงินจำนวน 2,883.30 บาท แก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบครึ่ง ต่อปีนับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่า

จะชำระเสร็จ ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 131,130 บาท สินจ้างแทนการ บอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 43,710 บาท และเงินบำเหน็จเป็นเงิน 262,260 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่ วันฟ้อง (วันที่ 20 พฤษภาคม 2537)
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์
ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 97) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 100)

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับ พระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ก่อน จึงให้ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ของจำเลย

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับ พระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ก่อน จึงให้ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ของจำเลย

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ